通道众合众门窗厂“7·25”一般坠落事故调查报告

发布时间：2024-12-02 09:52　　信息来源：通道县应急管理局

2024年7月25日15时许，通道侗族自治县万佛山镇石壁村朗口组发生一起坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约112．6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生产安全事故调查处理办法〉的通知》（湘政发〔2022〕9号）等法律法规的规定，经报县人民政府同意成立由县委常委、常务副县长胡三毛任组长，县应急管理局党委书记、局长唐仕干任副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县住建局、县人社局、县商科工信局、万佛山镇人民政府和双江镇人民政府等单位相关人员组成通道鸿旺门窗有限公司（经事故调查组调查，事故发生单位为通道众合众门窗厂）“7·25”事故调查组（以下简称调查组），依法对事故进行全面调查，事故调查组下设技术组、管理组、综合组，邀请县纪委监委参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出有关责任单位和个人的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议，现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）通道鸿旺门窗有限公司基本情况

通道鸿旺门窗有限公司成立于2020年6月，法定代表人杨＊＊，19＊＊年＊＊月＊＊日出生，身份证号：433031197＊＊＊＊＊＊＊＊＊，通道县独坡镇坎寨村＊＊

＊村民，经营范围：包括门窗制造及销售；家具、家居用品制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020年6月28日通道鸿旺门窗有限公司与村民签订《场地租赁协议》，租赁位于通道县双江镇马家坝村六组（猛冲水库坝旁）公路边空地，建设有三间钢架棚用作厂房，租期20年。期间，由于合伙人经营理念不同产生分歧，分别于2022年9月9日吴＊＊等人租赁通道鸿旺门窗有限公司的两间钢架棚厂房，登记成立通道鑫盛门业有限公司；2022年10月31日石＊＊（系杨＊＊妻子）租赁通道鸿旺门窗有限公司的另一间钢架棚厂房，登记成立通道众合众门窗厂。

（二）通道鑫盛门业有限公司基本情况

通道鑫盛门业有限公司成立于2022年9月9日，法定代表人吴＊＊，19＊＊年＊＊月＊＊日出生，身份证号：43303119＊＊＊＊＊＊＊＊＊，通道县独坡镇木瓜村＊＊＊村民，统一社会信用代码：91431230MABY＊＊＊，注册地位于通道侗族自治县双江镇马家坝六组。经营范围包括一般项目：五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；门窗制造加工；室内木门窗安装服务；门窗销售；建筑材料销售；合成材料销售；金属门窗工程施工；塑料制品制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑用石加工；塑料制品销售；五金产品批发；金属制品销售；建筑装饰材料销售；砼结构构件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）通道众合众门窗厂基本情况

通道众合众门窗厂于2022年10月31日登记为个体工商户，登记人石＊＊（女）19＊＊年＊＊月＊＊日出生，身份证号：433031197＊＊＊＊＊＊＊＊，通道县独坡镇坎寨村＊＊＊村民，统一社会信用代码：92431230MAC＊＊＊；经营地点位于通道县双江镇马家坝村六组（猛冲水库坝旁），经营范围：金属门窗制造；门窗制造及销售；家具、家居用品制造及销售。该厂现有杨茂广等6名从业人员。

（四）当事人周＊用工基本情况

当事人周＊（系石＊＊前些年在邵阳门窗打工时的同事）知道杨＊＊、石＊＊在通道办厂后，主动联系石＊＊想来通打工，经石＊＊同意于2024年7月6日抵达通道众合众门窗厂，7月7日正式上班。

综上所述，通道鸿旺门窗有限公司于2022年9月之后已将仅有的三间钢架棚厂房分别租赁给通道鑫盛门业有限公司和通道众合众门窗厂，已不具备制造业企业的基本条件和实际经营行为；周＊系通道众合众门窗厂员工，在通道县万佛山镇石壁村朗口组杨＊自建房三楼安装阳光棚时坠落死亡，事故发生单位系通道众合众门窗厂。

二、事故发生单位及事故现场情况

（一）事故发生单位安全管理情况

调查中发现通道众合众门窗厂存在安全管理缺失，企业主体责任落实不到位，施工现场疏于管理，对员工管理不严，安全教育培训不够等问题。

（二）事故现场情况

事故发生在万佛山镇石壁村朗口组杨＊自建房三楼阳光棚，杨＊自建房为三层砖混结构，总面积近300平方米，一楼、二楼均为房间，三楼房间面积约75平方米，阳光棚面积约25平方米，阳光棚高度为3．45米。

三、事故发生及救援经过

（一）事故发生经过

7月25日14时左右，通道众合众门窗厂安排周＊、吴＊＊、杨＊＊三人到万佛山镇石壁村朗口组杨＊自建房对阳光棚顶的玻璃进行打胶作业，由于有一块棚顶玻璃破损进行了拆除，导致留下一个空洞（0．8米×0．8米）。下午15时左右，周＊在棚顶施工过程中因疏忽大意，从阳光棚顶空洞处（高度3．4米左右）坠落到阳光棚底面（三楼平面）四方桌上（高度0．86米，长宽0．84米×0．84米），再跌落至三楼阳光棚的楼面。

（二）事故现场应急处置情况

2024年7月25日15时许，吴＊＊、杨＊＊听到周＊的呼声后，立即上前查看情况，发现周＊从阳光棚空洞处坠落至三楼地面，几分钟后周＊自行爬起来，吴＊＊拿来板凳给周＊休息。之后吴＊＊立即打电话给老板丈夫（杨＊＊）报告周＊坠落一事，杨＊＊要求吴＊＊、杨＊＊立即送周＊前往通道县第一人民医院进行检查。于是三人下楼（周＊当时是自行走下楼）驾车前往通道县第一人民医院。期间石＊＊打电话、发微信给周＊本人，询问周＊受伤情况，周＊当时表示自己没事。事故发生后，杨＊＊（系石＊＊丈夫）通知众合众门窗厂员工杨＊＊陪同周＊在通道县第一人民医院进行检查。经检查，医生说通过B超检查显示脑部有血丝，需留院观察到晚上22时再进行复查。晚上20时左右，周＊病情恶化，马上进行了开颅手术，术后周＊一直昏迷不醒。根据通道县第一人民医院《居民死亡医学证明（推断）书》记载，2024年7月30日02时55分00秒周＊死亡，直接死亡原因是高坠伤导致创伤性硬膜下出血。

（三）事故善后处置情况

在通道县双江镇人民调解委员会主持调解下，于2024年8月13日就周＊工亡赔偿事宜达成一致意见，达成如下协议：

1．住院期间的医药费。周＊在通道县人民医院住院治疗期间治疗费共计76173．53元，由杨＊＊和石＊＊承担，双方当事人予以确认。

2．补偿金额及支付方式。杨＊＊、石＊＊同意赔偿周＊属赔偿金人民币壹佰零伍万元整（￥1，050，000元），赔偿金分两部分支付，首期已支付人民币伍拾万元整（￥500，000元），剩余人民币伍拾伍万元整（￥550，000元）按年分期支付，从2025年开始，到2029年结束，每半年支付一次，每次支付人民币5．5万元整。目前，死者家属方情绪稳定。

（四）死者基本情况和直接经济损失情况

死者周＊，男，汉族，19＊＊年＊月＊＊日出生，现年44岁，户籍地：湖南省南县大通＊＊＊人，家庭地址：湖南省双峰县永丰街道城东社区＊＊＊组，身份证号码：430921198＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊。按照事故经济损失统计相关规定和要求统计，该起事故直接经济损失约人民币112．6万元。

四、事故原因

（一）直接原因

当事人＊＊＊安全意识淡薄，违反操作规程，在施工过程中疏忽大意、未系安全绳、未佩戴安全帽，造成其在施工中从阳光棚顶玻璃破损处跌落致死，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．通道众合众门窗厂企业主体责任落实不到位；2．安全管理缺失，施工现场疏于管理；3．对员工管理不严，安全教育培训不够。

五、事故性质

经调查认定，通道众合众门窗厂“7·25”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、履职情况

（一）万佛山镇党委政府（系事故发生地）

1．基本情况。万佛山镇党委政府全面负责本行政区域内生产经营单位的安全生产工作，依法行使属地政府安全管理和服务的职能。同时按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，乡镇分管领导根据分工负责各行业领域安全隐患排查、联合执法、督导检查等相关工作。其党政领导班子：党委书记粟＊＊，主持镇党委全面工作；党委副书记、镇长杨＊＊，主持镇政府全面工作；党委副书记张＊＊，主管政协工作，负责乡村振兴、经济发展、项目管理、应急管理（安全生产、防灾减灾、应急救援）等工作。分管镇经济发展办公室、平安法治与应急管理办公室、应急管理工作组（消防安全、道路交通安全、交通运输安全）。联系电管站、下乡村、坪地村；上述党政领导按照“一岗双责”的要求，负责相关领域、联系部门、所联系村的基层党建、安全生产、平安建设、生态环保、民生实事、绩效考核、巩固脱贫成果、信访舆情及历史遗留问题处理等工作。

2．存在问题。乡镇在开展风险隐患排查等工作中，属地监管职责落实不到位，虽然党委政府多次召开会议安排布置了安全生产工作，出台了相关措施文件，但在隐患排查上不够扎实，指导不够深入，发现问题隐患能力不足。

（二）双江镇党委政府（系通道众合众门窗厂所在地）

1．基本情况。双江镇党委政府全面负责本行政区域内生产经营单位的安全生产工作，依法行使属地政府安全管理和服务的职能。同时按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及安全生产“三管三必须”的责任体系，乡镇分管领导根据分工负责各行业领域安全隐患排查、联合执法、督导检查等相关工作。其党政领导班子：党委书记刘＊＊，负责镇党委全面工作；党委副书记、镇长（候选人）粟＊＊，负责镇政府全面工作，分管农村财务管理中心；人大主席（候选人）杨＊＊，负责人大工作，分管工会、重点项目、应急管理、安全生产、道路交通安全、交通运输、防汛抗旱、林业、森林防火、林长制等工作。联系芋头村、烂阳村。上述党政领导按照“一岗双责”的要求，负责抓好分管领域党风廉政建设、意识形态、网络意识形态、安全生产监管工作。

双江镇平安法治和应急管理办公室系双江镇政府下设办公室，主任石＊＊，负责辖内安全生产综合监督管理工作，

2．存在问题。乡镇在开展风险隐患排查等工作中，虽然党委政府多次召开会议安排布置了安全生产工作，出台了相关措施文件，虽按要求对辖区内生产经营单位开展了监督检查，建立了一般隐患台账，但属地综合监管职责履职不到位，隐患排查不彻底，未能督促企业加强员工安全培训教育，未能及时发现潜在风险隐患。

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究人员

直接责任人周＊，在安装阳光棚过程中，疏忽大意，安全意识淡薄，未系安全绳、未佩戴安全帽，违反操作规程，是造成事故发生的直接原因。鉴于其在事故中死亡，免于追究。

（二）对通道众合众门窗厂个人经营投资人的处理意见

通道众合众门窗厂个人经营投资人石＊＊对员工管理不严，安全教育培训不到位，企业主体责任未落实。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条（第一、三项）、第二十二条、第二十五条（第二项）、第二十八条、第四十四条、第五十七条，对事故的发生负有责任，对该厂个人经营投资人建议由县应急管理部门依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第一项的规定对其予以行政处罚。

（三）建议追责问责和组织处理的人员

1．对事故发生地乡镇（万佛山镇）相关人员的处理意见

张＊＊，男，中共党员，19＊＊年＊月出生，2024年7月15日任万佛山镇党委副书记、二级主任科员主管政协工作，负责乡村振兴、经济发展、项目管理、应急管理（安全生产、防灾减灾、应急救援）等工作。分管镇经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、应急管理工作组（消防安全、道路交通安全、交通运输安全）。联系电管站、下乡村、坪地村；期间作为分管应急、安全生产领导，对辖区安全生产工作统筹推动力度不够，组织开展巡查检查不够细致，未能及时发现并有效制止作业现场违章违规行为，对此负有领导责任，以上行为违反了《怀化市安全生产问责实施办法》第五条第三项、第六项之规定，依据《怀化市安全生产问责实施办法》第六条、第十四条之规定，建议由县纪委监委给予通报批评。

2．对企业所在地乡镇（双江镇）相关人员的处理意见

①康＊＊，男，中共党员，19＊＊年＊月出生，现任县老干服务中心副主任，2022年4月29日至2024年7月2日期间任双江镇党委委员、人大主席，负责人大、工会、重点项目、应急管理、安全生产、道路交通安全、交通运输、防汛抗旱、林业、森林防火、林长制等工作。联系芋头村、烂阳村。期间作为分管应急、安全生产领导，虽有带队对分管行业领域开展了安全检查督导，但在工作中未能有效督促生产经营单位落实主体责任，特别是在门窗制造行业未能做到带队进行全覆盖检查，对此负领导责任，以上行为违反了《怀化市安全生产问责实施办法》第五条第三项、第六项

之规定，依据《怀化市安全生产问责实施办法》第六条、第十四条之规定，建议由县纪委监委给予政务处分。

②杨＊＊，男，中共党员，19＊＊年＊月出生，2024年7月2日任双江镇党委委员、人大主席（候选人）。负责人大工作，工会、重点项目、应急管理、安全生产、道路交通安全、交通运输、防汛抗旱、林业、森林防火、林长制等工作。联系芋头村、烂阳村。因工作调动，期间正在办理原单位工作交接等有关事宜，事故发生后，积极参与事故善后工作，未造成较大舆情影响，依据《怀化市安全生产问责实施办法》第六条、第十四条之规定，建议由县纪委监委给予通报批评。

③石＊＊，男，中共党员，19＊＊年＊月出生，任双江镇平安法治和应急管理办公室主任，负责安全生产工作，应急专干、武装专干，期间对辖区内生产经营企业开展过安全生产排查检查，未能对全镇门窗制造行业进行全覆盖检查，未能履行综合监管职责，对此负综合监管责任，以上行为违反了《怀化市安全生产问责实施办法》第五条第三项、第六项之规定，依据《怀化市安全生产问责实施办法》第六条、第十四条之规定，建议由县纪委监委给予政务处分。

八、事故教训

高处作业是施工现场主要的风险作业之一，此次事故的发生给死者家庭带来了伤害，也暴露出作业人员及管理者对安全风险认识不足，现场管理不善，安全管理制度执行不力，对作业人员施工时未系安全绳等违规操作行为未能及时的制止与惩戒，这沉痛的教训警醒我们，要切实督促指导各生产经营单位建立健全安全管理制度，明确安全管理职责，强化施工现场安全监督管理和安全培训教育，规范作业规程，确保安全管理制度落实到位。

九、事故防范和整改措施

为了深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生，事故调查组提出如下事故防范和整改措施：

一是通道众合众门窗厂要认真吸取“7·25”事故教训，建立健全安全生产各项规章制度，督促全体员工务必自觉遵守各项规章制度，对标《安全操作规程》，定期开展安全生产有关培训，进一步提高全体员工的安全意识，提高安全防护能力，做到安全作业。

二是各乡镇和县直有关部门要牢固树立“人民至上，生命至上”理念，深刻吸取事故教训，举一反三，切实加强日常检查巡查，督促指导生产经营单位落实主体责任，对涉及高处作业的现场管理，特别是加强零星维修、室内外装修作业现场，要有针对

性强化工人的安全防护培训，落实现场安全监管人员，做好安全防护，严防类似事故再次发生。

三是各乡镇和县直有关部门要以案为鉴，以案促改，切实落实好属地监管职责和行业监管职责，深入查找本行政区域和所监管行业安全生产薄弱环节，逐项制定工作方案，完善制度措施，并立即组织人员开展一次大排查、大整治行动，有针对性地解决问题，切实推动企业落实主体责任和全员安全意识，着力从根本上消除隐患、从根本上解决问题。

四是各乡镇和县直有关部门要以案示警，强化宣传警示教育，充分利用政府门户网站、微信公众号、“村村响”广播等多种途径开展宣传。同时拓宽举报投诉奖励渠道，推动发动群众监督，形成社会参与支持、群防群治的良好局面。

通道众合众门窗厂“7·25”一般坠落事故调查组

2024年11月18日

[打印本页] [关闭窗口]

中国政府网 湖南省人民政府 怀化市人民政府 县直单位 乡镇政府